Comenzado el	lunes, 16 de septiembre de 2024, 18:06
Estado	Finalizado
Finalizado en	lunes, 16 de septiembre de 2024, 19:06
Tiempo empleado	59 minutos 25 segundos
Puntos	21,00/27,00
Calificación	**7,78** de 10,00 (**77,78**%)

Pregunta 1

Incorrecta

Se puntúa 0,00 sobre 1,00

Según dispone el artículo 20 de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, la entidad que mantenga el sistema de información crediticia con datos relativos al incumplimiento de obligaciones dinerarias, financieras o de crédito deberá notificar al afectado la inclusión de tales datos y le informará sobre la posibilidad de ejercitar los derechos establecidos en los artículos 15 a 22 del Reglamento (UE) 2016/679 dentro de:

- a. Los diez días siguientes a la notificación de la deuda al sistema, permaneciendo bloqueados los datos durante ese plazo. ✖
- b. Los quince días siguientes a la notificación de la deuda al sistema, permaneciendo bloqueados los datos durante ese plazo.
- c. Los treinta días siguientes a la notificación de la deuda al sistema, permaneciendo sin bloquear los datos durante ese plazo.
- d. Los treinta días siguientes a la notificación de la deuda al sistema, permaneciendo bloqueados los datos durante ese plazo.

Respuesta incorrecta.

La respuesta correcta es:
Los treinta días siguientes a la notificación de la deuda al sistema, permaneciendo bloqueados los datos durante ese plazo.

Pregunta 2

Incorrecta

Se puntúa 0,00 sobre 1,00

En qué fecha entró en vigor la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de protección de datos personales y garantía de los derechos digitales:

- a. El 6 de diciembre de 2018. ✖
- b. El 7 de diciembre de 2018.
- c. El 8 de diciembre de 2018.
- d. El 9 de diciembre de 2018.

Respuesta incorrecta.

La respuesta correcta es:
El 7 de diciembre de 2018.

Pregunta 3

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Según dispone el artículo 19 de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, salvo prueba en contrario, se presumirá amparado en lo dispuesto en el artículo 6.1.f) del Reglamento (UE) 2016/679 el tratamiento de los datos de contacto y en su caso los relativos a la función o puesto desempeñado de las personas físicas que presten servicios en una persona jurídica siempre que se cumpla:

- a. Que la finalidad del tratamiento sea únicamente mantener relaciones de cualquier índole con la persona jurídica en la que el afectado preste sus servicios.
- b. Que el tratamiento se refiera únicamente a los datos necesarios para su localización profesional.
- c. Que los responsables o encargados del tratamiento puedan tratar los datos dentro de sus competencias.
- d. Las opciones A y B son las correctas. ✔

Respuesta correcta

La respuesta correcta es:
Las opciones A y B son las correctas.

Pregunta 4

Incorrecta

Se puntúa 0,00 sobre 1,00

Según dispone el artículo 34 de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, los responsables y encargados del tratamiento deberán designar un delegado de protección de datos en los supuestos previstos en el artículo 37.1 del Reglamento (UE) 2016/679 y, en todo caso, cuando se trate de las siguientes entidades (señala la falsa):

- a. Los establecimientos financieros de crédito.
- b. Las empresas de seguridad pública.
- c. Los colegios profesionales y sus consejos generales. ✖
- d. Las federaciones deportivas cuando traten datos de menores de edad.

Respuesta incorrecta.

La respuesta correcta es:
Las empresas de seguridad pública.

Pregunta 5

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Según dispone el artículo 20 de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, el tratamiento de datos personales relativos al incumplimiento de obligaciones dinerarias, financieras o de crédito:

- a. Se presumirá lícito, en todo caso.
- b. Se presumirá lícito, salvo prueba en contrario. ✔
- c. Se presumirá ilícito, salvo prueba en contrario.
- d. A tal efecto, se presumirá lícito.

Respuesta correcta

La respuesta correcta es:
Se presumirá lícito, salvo prueba en contrario.

Pregunta 6

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Según dispone el artículo 1 de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de protección de datos personales y garantía de los derechos digitales, tiene por objeto garantizar los derechos digitales de la ciudadanía conforme al mandato establecido en:

- a. El artículo 18.4 de la Constitución. ✔
- b. El artículo 15.4 de la Constitución.
- c. El artículo 17.4 de la Constitución.
- d. El artículo 16.4 de la Constitución.

Respuesta correcta

La respuesta correcta es:
El artículo 18.4 de la Constitución.

Pregunta 7

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Según dispone el artículo 4 de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, no será imputable al responsable del tratamiento, siempre que este haya adoptado todas las medidas razonables para que se supriman o rectifiquen sin dilación, la inexactitud de los datos personales, con respecto a los fines para los que se tratan, cuando los datos inexactos (señala la incorrecta):

- a. Hubiesen sido obtenidos por el responsable directamente del afectado.
- b. Hubiesen sido obtenidos por el responsable de un mediador o intermediario en caso de que las normas aplicables al sector de actividad al que pertenezca el responsable del tratamiento establecieran la posibilidad de intervención de un intermediario o mediador que recoja en nombre propio los datos de los afectados para su transmisión al responsable.
- c. Fuesen sometidos a tratamiento por el responsable por haberlos recibido de otro responsable en virtud del ejercicio por el afectado del derecho a la portabilidad conforme al artículo 20 del Reglamento (UE) 2018/679 y lo previsto en esta ley orgánica. ✔
- d. Fuesen obtenidos de un registro público por el responsable.

Respuesta correcta

La respuesta correcta es:
Fuesen sometidos a tratamiento por el responsable por haberlos recibido de otro responsable en virtud del ejercicio por el afectado del derecho a la portabilidad conforme al artículo 20 del Reglamento (UE) 2018/679 y lo previsto en esta ley orgánica.

Pregunta 8

Sin contestar

Puntúa como 1,00

Según dispone el artículo 22 de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, respecto a los tratamientos de videovigilancia:

- a. Los datos serán suprimidos en el plazo máximo dos meses desde su captación, salvo cuando hubieran de ser conservados para acreditar la comisión de actos que atenten contra la integridad de personas, bienes o instalaciones.
- b. Los datos serán suprimidos en el plazo máximo de un año desde su captación, salvo cuando hubieran de ser conservados para acreditar la comisión de actos que atenten contra la integridad de personas, bienes o instalaciones.
- c. Los datos serán suprimidos en el plazo máximo de un mes desde su captación, salvo cuando hubieran de ser conservados para acreditar la comisión de actos que atenten contra la integridad de personas, bienes o instalaciones.
- d. Los datos serán suprimidos en el plazo máximo de seis meses desde su captación, salvo cuando hubieran de ser conservados para acreditar la comisión de actos que atenten contra la integridad de personas, bienes o instalaciones.

Respuesta incorrecta.

La respuesta correcta es:
Los datos serán suprimidos en el plazo máximo de un mes desde su captación, salvo cuando hubieran de ser conservados para acreditar la comisión de actos que atenten contra la integridad de personas, bienes o instalaciones.

Pregunta 9

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Según dispone el artículo 6 de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, se entiende por 'consentimiento del afectado' a:

- a. Toda manifestación de voluntad libre, no específica, informada e inequívoca por la que este acepta, ya sea mediante una declaración o una clara acción afirmativa, el tratamiento de datos personales que le conciernen.
- b. Ninguna es correcta.
- c. Toda manifestación de voluntad no libre, no específica, informada e inequívoca por la que este acepta, ya sea mediante una declaración o una clara acción afirmativa, el tratamiento de datos personales que le conciernen.
- d. Toda manifestación de voluntad libre, específica, informada e inequívoca por la que este acepta, ya sea mediante una declaración o una clara acción afirmativa, el tratamiento de datos personales que le conciernen. ✔

Respuesta correcta

La respuesta correcta es:
Toda manifestación de voluntad libre, específica, informada e inequívoca por la que este acepta, ya sea mediante una declaración o una clara acción afirmativa, el tratamiento de datos personales que le conciernen.

Pregunta 10

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Según dispone el artículo 49 de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, no forman parte del Consejo Consultivo de la Agencia Española de Protección de Datos:

- a. Un Obispo, propuesto por la Conferencia Episcopal. ✔
- b. Un Diputado, propuesto por el Congreso de los Diputados.
- c. Un representante de la Administración General del Estado con experiencia en la materia, propuesto por el Ministro de Justicia.
- d. Dos expertos propuestos por las organizaciones sindicales más representativas.

Respuesta correcta

La respuesta correcta es:
Un Obispo, propuesto por la Conferencia Episcopal.

Pregunta 11

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Según dispone el artículo 20 de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, salvo prueba en contrario, se presumirá lícito el tratamiento de datos personales relativos al incumplimiento de obligaciones dinerarias, financieras o de crédito por sistemas comunes de información crediticia cuando se cumplan los siguientes requisitos (señala la falsa):

- a. Que el acreedor haya informado al afectado en el contrato o en el momento de requerir el pago acerca de la posibilidad de inclusión en dichos sistemas, con indicación de aquéllos en los que participe.
- b. Que, en el caso de que se denegase la solicitud de celebración del contrato, o éste no llegara a celebrarse, como consecuencia de la consulta efectuada, quien haya consultado el sistema informe al afectado del resultado de dicha consulta.
- c. Que los datos se refieran a deudas ciertas, vencidas y exigibles, cuya existencia o cuantía hubiese sido objeto de reclamación administrativa o judicial por el deudor o mediante un procedimiento alternativo de resolución de disputas vinculante entre las partes. ✔
- d. Que los datos únicamente se mantengan en el sistema mientras persista el incumplimiento, con el límite máximo de cinco años desde la fecha de vencimiento de la obligación dineraria, financiera o de crédito.

Respuesta correcta

La respuesta correcta es:
Que los datos se refieran a deudas ciertas, vencidas y exigibles, cuya existencia o cuantía hubiese sido objeto de reclamación administrativa o judicial por el deudor o mediante un procedimiento alternativo de resolución de disputas vinculante entre las partes.

Pregunta 12

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Según dispone el artículo 3 de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, como excepción, las personas vinculadas al fallecido por razones familiares o de hecho así como sus herederos:

- a. Podrán acceder a los datos del causante, a solicitar su rectificación o supresión, cuando la persona fallecida lo hubiese prohibido expresamente o así lo establezca un reglamento. No afectará al derecho de los herederos a acceder a los datos de carácter patrimonial del causante.
- b. Podrán acceder a los datos del causante, a solicitar su rectificación o supresión, cuando la persona fallecida lo hubiese prohibido expresamente o así lo establezca una ley. No afectará al derecho de los herederos a acceder a los datos de carácter patrimonial del causante.
- c. No podrán acceder a los datos del causante, ni solicitar su rectificación o supresión, cuando la persona fallecida lo hubiese prohibido expresamente o así lo establezca un reglamento. Dicha prohibición no afectará al derecho de los herederos a acceder a los datos de carácter patrimonial del causante.
- d. No podrán acceder a los datos del causante, ni solicitar su rectificación o supresión, cuando la persona fallecida lo hubiese prohibido expresamente o así lo establezca una ley. Dicha prohibición no afectará al derecho de los herederos a acceder a los datos de carácter patrimonial del causante. ✔

Respuesta correcta

La respuesta correcta es:
No podrán acceder a los datos del causante, ni solicitar su rectificación o supresión, cuando la persona fallecida lo hubiese prohibido expresamente o así lo establezca una ley. Dicha prohibición no afectará al derecho de los herederos a acceder a los datos de carácter patrimonial del causante.

Pregunta 13

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Según dispone el artículo 33 de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, en el ámbito del sector público podrán atribuirse las competencias propias de un encargado del tratamiento a:

- a. La Administración de las comunidades autónomas.
- b. Las Entidades que integran la Administración Local.
- c. Un determinado órgano de la Administración General del Estado.
- d. Todas son correctas. ✔

Respuesta correcta

La respuesta correcta es:
Todas son correctas.

Pregunta 14

Incorrecta

Se puntúa 0,00 sobre 1,00

Según dispone el artículo 41 de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, la Agencia Española de Protección de Datos y las autoridades autonómicas de protección de datos podrán aprobar normas corporativas:

- a. No vinculantes de acuerdo con lo previsto en el artículo 45 del Reglamento (UE) 2016/679.
- b. Vinculantes de acuerdo con lo previsto en el artículo 47 del Reglamento (UE) 2016/679.
- c. No vinculantes de acuerdo con lo previsto en el artículo 47 del Reglamento (UE) 2016/679. ✖
- d. Vinculantes de acuerdo con lo previsto en el artículo 45 del Reglamento (UE) 2016/679.

Respuesta incorrecta.

La respuesta correcta es:
Vinculantes de acuerdo con lo previsto en el artículo 47 del Reglamento (UE) 2016/679.

Pregunta 15

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Según dispone el artículo 9 de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, a los efectos del artículo 9.2.a) del Reglamento (UE) 2016/679, a fin de evitar situaciones discriminatorias, el solo consentimiento del afectado no bastará para levantar la prohibición del tratamiento de datos cuya finalidad principal sea identificar:

- a. Su orientación sexual. ✔
- b. Su nacionalidad.
- c. Su edad.
- d. Su sexo.

Respuesta correcta

La respuesta correcta es:
Su orientación sexual.

Pregunta 16

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Según dispone el artículo 18 de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, el derecho de oposición, así como los derechos relacionados con las decisiones individuales automatizadas, incluida la realización de perfiles, se ejercerán de acuerdo con lo establecido, respectivamente, en:

- a. Los artículos 21 y 22 del Reglamento (UE) 2016/679. ✔
- b. Los artículos 20 y 21 del Reglamento (UE) 2016/679.
- c. Todas son falsas.
- d. Los artículos 21 y 23 del Reglamento (UE) 2016/679.

Respuesta correcta

La respuesta correcta es:
Los artículos 21 y 22 del Reglamento (UE) 2016/679.

Pregunta 17

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Según dispone el artículo 12 de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, los derechos reconocidos en los artículos 15 a 22 del Reglamento (UE) 2016/679, podrán ejercerse:

- a. Indirectamente o por medio de representante legal o voluntario.
- b. Indirectamente o por medio de representante ilegal o voluntario.
- c. Directamente o por medio de representante ilegal o voluntario.
- d. Directamente o por medio de representante legal o voluntario. ✔

Respuesta correcta

La respuesta correcta es:
Directamente o por medio de representante legal o voluntario.

Pregunta 18

Incorrecta

Se puntúa 0,00 sobre 1,00

Qué normativa se derogó con la entrada en vigor de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre:

- a. Cuantas disposiciones de igual o inferior rango contradigan, se opongan o resulten incompatibles con lo dispuesto en el Reglamento (UE) 2016/679 y en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre. ✖
- b. El Real Decreto-ley 5/2018, de 27 de julio, de medidas urgentes para la adaptación del Derecho español a la normativa de la Unión Europea en materia de protección de datos.
- c. La Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de protección de datos de carácter personal.
- d. Todas son correctas.

Respuesta incorrecta.

La respuesta correcta es:
Todas son correctas.

Pregunta 19

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Según dispone el artículo 5 de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, respecto del deber de confidencialidad, señala la opción falsa:

- a. Los responsables y encargados del tratamiento de datos así como todas las personas que intervengan en cualquier fase de este estarán sujetas al deber de confidencialidad al que se refiere el artículo 5.1.f) del Reglamento (UE) 2016/679.
- b. La obligación general señalada en el apartado anterior será complementaria de los deberes de secreto profesional de conformidad con su normativa aplicable.
- c. Todas son falsas. ✔
- d. Las obligaciones establecidas en los apartados anteriores se mantendrán aun cuando hubiese finalizado la relación del obligado con el responsable o encargado del tratamiento.

Respuesta correcta

La respuesta correcta es:
Todas son falsas.

Pregunta 20

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Cuántos artículos tiene la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de protección de datos personales y garantía de los derechos digitales:

- a. Noventa y seis artículos estructurados en once títulos.
- b. Noventa y ocho artículos estructurados en ocho títulos.
- c. Noventa y siete artículos estructurados en diez títulos. ✔
- d. Noventa y cinco artículos estructurados en nueve títulos.

Respuesta correcta

La respuesta correcta es:
Noventa y siete artículos estructurados en diez títulos.

Pregunta 21

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Según dispone el artículo 1 de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de protección de datos personales y garantía de los derechos digitales, el derecho fundamental de las personas físicas a la protección de datos personales, amparado por el artículo 18.4 de la Constitución, se ejercerá con arreglo a lo establecido en:

- a. El Reglamento (UE) 2016/679.
- b. Esta ley orgánica.
- c. Ninguna es correcta.
- d. El Reglamento (UE) 2016/679 y en esta ley orgánica. ✔

Respuesta correcta

La respuesta correcta es:
El Reglamento (UE) 2016/679 y en esta ley orgánica.

Pregunta 22

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Según dispone el artículo 5 de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, los responsables y encargados del tratamiento de datos así como todas las personas que intervengan en cualquier fase de este estarán sujetas al deber de:

- a. Confidencialidad o secreto.
- b. Confidencialidad. ✔
- c. Secreto.
- d. Información.

Respuesta correcta

La respuesta correcta es:
Confidencialidad.

Pregunta 23

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Según dispone el artículo 14 de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de protección de datos personales y garantía de los derechos digitales, al ejercer el derecho de rectificación reconocido en el artículo 16 del Reglamento (UE) 2016/679, el afectado deberá indicar en su solicitud:

a. Las opciones B y D son correctas. ✔

b. A qué datos se refiere y la corrección que haya de realizarse.

c. Ninguna es correcta.

d. Deberá acompañar, cuando sea preciso, la documentación justificativa de la inexactitud o carácter incompleto de los datos objeto de tratamiento.

Respuesta correcta

La respuesta correcta es:
Las opciones B y D son correctas.

Pregunta 24

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Según dispone el artículo 11 de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, cuando los datos personales sean obtenidos del afectado el responsable del tratamiento podrá dar cumplimiento al deber de información establecido en el artículo 13 del Reglamento (UE) 2016/679:

a. El responsable del tratamiento tiene que dar cumplimiento al Gobierno.

b. Facilitando al afectado la información básica a la que se refiere el apartado siguiente.

c. Indicándole una dirección electrónica u otro medio que permita acceder de forma sencilla e inmediata a la restante información.

d. Las opciones B y C son las correctas. ✔

Respuesta correcta

La respuesta correcta es:
Las opciones B y C son las correctas.

Pregunta 25

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

En qué artículo de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de protección de datos personales y garantía de los derechos digitales se menciona que las personas vinculadas al fallecido por razones familiares o de hecho así como sus herederos podrán dirigirse al responsable o encargado del tratamiento al objeto de solicitar el acceso a los datos personales de aquella y, en su caso, su rectificación o supresión:

- a. Artículo 4.
- b. Artículo 2.
- c. Artículo 1.
- d. Artículo 3. ✔

Respuesta correcta

La respuesta correcta es:
Artículo 3.

Pregunta 26

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Según dispone el artículo 7 de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, el tratamiento de los datos personales de un menor de edad únicamente podrá fundarse en su consentimiento cuando sea:

- a. Mayor de 18 años.
- b. Ninguna es correcta.
- c. Mayor de 14 años. ✔
- d. Mayor de 15 años.

Respuesta correcta

La respuesta correcta es:
Mayor de 14 años.

Pregunta 27

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Según dispone el artículo 5 de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, los responsables y encargados del tratamiento de datos así como todas las personas que intervengan en cualquier fase de éste, estarán sujetas al deber de confidencialidad al que se refiere en:

- a. El artículo 5.1.f) del Reglamento (UE) 216/669.
- b. El artículo 5.1.g) del Reglamento (UE) 216/669.
- c. El artículo 5.1.f) del Reglamento (UE) 216/679. ✔
- d. El artículo 5.1.g) del Reglamento (UE) 216/679.

Respuesta correcta

La respuesta correcta es:
El artículo 5.1.f) del Reglamento (UE) 216/679.